

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4712/2542

พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม
นายวิจิตร สีฤทธิ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร มาตรา 50

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ได้ร่วมกับพวกอีกสองคนแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้พวกของจำเลยซึ่งเป็นคนไม่มีสัญชาติไทยมีชื่อหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ เป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติ พฤติการณ์แห่งคดีจึงร้ายแรง ไม่มีเหตุที่จะรอกการลงโทษให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ได้ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 50 วรรคสอง ระบุว่าโทษหนักขึ้นกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา 50 วรรคหนึ่งนั้น มุ่งหมายเฉพาะผู้ซึ่งกระทำความผิดตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นคนที่ไม่มีสัญชาติไทย เมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 เป็นผู้ซึ่งมีสัญชาติไทย จึงไม่ต้องด้วยมาตรา 50 วรรคสอง คงเป็นความผิดตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง เท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่กับพวกอีกสองคน ซึ่งมีคนหนึ่งเป็นคนไม่มีสัญชาติไทยได้ร่วมกันแจ้งให้ทางลำดวน เวชรัตนะวัฒน์ เจ้าพนักงานปกครอง 5 และนาย

อำนวยการของอำเภอ เจ้าหน้าต่งปกครอง 4 ซ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ผู้กระทำ การตามหน้าท่งมีหน้าท่งเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของท่งว่าการ ก่งอำเภออุดรซ่ง ในการรับแจ้งย้ายเข้าย้ายออก เพิ่มเติมช่งบุคคลในทะเบียนบ้านใน เขตก่งอำเภออุดรซ่ง จดข้อความอันเป็นเท็จลงในบันทึกเรื่องขอเพิ่มเติมช่งเข้าใน ทะเบียนบ้าน อันเป็นเอกสารราชการของสำนักงานทะเบียนก่งอำเภออุดรซ่ง ซ่งมี วัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานในการขอเพิ่มเติมช่งบุคคลในทะเบียนบ้านว่า นายสมคิด สฤทธิ เป็นบุตรของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2516 และเป็นพี่น้องฝาแฝดกับจำเลยที่ 4 ไม่ได้เป็นบุคคลต่างด้าว มีช่งตกหล่นจาก ทะเบียนบ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์ ก่งอำเภออุดรซ่ง จังหวัดมหาสารคามเพื่อ ขอเพิ่มเติมช่งเข้าในทะเบียนบ้านเลขที่ดังกล่าว ซ่งความจริงแล้ว พวกของจำเลยท่ง สี่ดังกล่าวไม่ได้ช่งนายสมคิด สฤทธิไม่ได้เป็นบุตรของจำเลยที่ 1 และที่ 2 และมีได้ เป็นพี่น้องฝาแฝดกับจำเลยที่ 4 แต่อย่างใด และเป็นบุคคลท่งไม่มีสัญชาติไทย โดย ประการท่งน่าจะเกิดความเสียหายแก่นางลำดวน เวชรัตนะวัฒน์ นายอำนวยการของ อำเภอและทางราชการท่งว่าการก่งอำเภออุดรซ่งหรือประชาชน และเป็นกรกระทำเพื่อให้ พวกของจำเลยท่งสี่ซ่งเป็นคนท่งไม่มีสัญชาติไทย ท่งหลบหนีซ่งไม่ได้ตัวมาฟ้องมีช่งหรือ มีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์ ก่งอำเภอ อุดรซ่ง จังหวัดมหาสารคาม โดยมิชอบ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 137, 267 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 50 วรรคสอง และให้นับโทษจำคุกจำเลยที่ 3 ต่อจากโทษจำคุกในคดีหมายเลขดำท่ง 2334/2540 ของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ให้การรับสารภาพ

จำเลยที่ 3 ให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นสั่งให้แยกฟ้องจำเลยที่ 3 ภายใน 10 วัน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 137, 267 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 50 วรรคสอง เป็นการกระทำความผิดผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 50 วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุกคนละ 1 ปี จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษเห็นสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 6 เดือน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 อุทธรณ์ขอให้รื้อการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ฎีกาขอให้รื้อการลงโทษ โดยอ้างว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน จำเลยที่ 1 เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำเลยที่ 2 และที่ 4 เคยได้รับการอบรมจากทางราชการ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาหมู่บ้าน และมีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัวให้การศึกษาแก่หลานเห็นว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ได้ร่วมกับพวกอีกสองคนแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายผู้กระทำการตามหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้พวกของจำเลยซึ่งเป็นคนไม่มีสัญชาติไทย มีชื่อหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์ กิ่งอำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคามโดยมิชอบ เป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติพฤติการณ์แห่งคดีการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1

ที่ 2 และที่ 4 จึงร้ายแรงข้ออ้างของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะ
รอกการลงโทษให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจไม่รอกการ
ลงโทษให้นั้น เหมาะสมกับสภาพความผิดแล้วไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไข ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 50 วรรคสอง
ระวางโทษหนักขึ้นกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา 50 วรรคหนึ่งนั้นมุ่งหมายเฉพาะผู้ซึ่ง
กระทำผิดตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทย เมื่อจำเลยที่ 1 ที่
2 และที่ 4 เป็นผู้ซึ่งมีสัญชาติไทย จึงไม่ต้องด้วยมาตรา 50 วรรคสอง คงเป็นความ
ผิดตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง เท่านั้น ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่
4 ตามมาตรา 50 วรรคสอง นั้นไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง แต่
ยังเห็นว่าอัตราโทษที่ศาลล่างทั้งสองวางโทษมานั้นเหมาะสมแล้ว"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 มีความผิดตามพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 50 วรรคหนึ่ง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(ชนะ ภาสกานนท์-จรัญ หัตถกรรม-สุวัตร์ สุขเกษม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ